BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2105 /QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi ban hành theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 335/QĐ-ĐHTL ngày 12/02/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3. Trưởng các Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và ĐT (để b/c);
- ĐU, HĐT; BGH;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCCB (PA08).

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

GS.TS Trịnh Minh Thụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

Đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi

(Ban hành theo Quyết định số 2105/QĐ-ĐHTL ngày 07/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Thủy lợi và điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm của viên chức và người lao động được đào tạo, bồi dưỡng.

2. Quy chế này áp dụng đối với viên chức và lao động hợp đồng có đóng BHXH (sau đây viết tắt là CBVC) thuộc Trường Đại học Thủy lợi (sau đây viết tắt là Trường).

3. Quy chế này không áp dụng đối với lao động hợp đồng vụ việc, tạm chờ tuyển dụng chưa đóng BHXH.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

1. Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ theo chiến lược phát triển đội ngũ đến năm 2030 và giai đoạn tiếp theo.

Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Trường; căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của CBVC.

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của Trường.

3. Khuyến khích CBVC học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. *Đào tạo* là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học gắn với việc cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. *Bồi dưỡng* là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc.

3. *Bồi dưỡng dài hạn* là hoạt động bồi dưỡng có thời gian từ đủ 03 tháng trở lên.

4. *Bồi dưỡng ngắn hạn* là hoạt động bồi dưỡng có thời gian dưới 03 tháng.

5. *Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng* là CBVC được Trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được học trong giờ hành chính và được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

6. *Người được cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng* là CBVC không đủ điều kiện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nhưng được Trường cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn kinh phí do cá nhân tự túc và được hỗ trợ về các thủ tục có liên quan.

7. *Người được đi đào tạo, bồi dưỡng* là CBVC được Trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng hay cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 5. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo trình độ đại học và sau đại học (thạc sĩ; tiến sĩ; nghiên cứu sau tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài).

2. Bồi dưỡng ngắn hạn hay dài hạn, bao gồm cả thực tập sinh ở trong nước và nước ngoài nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, bao gồm các nội dung:

a) Lý luận chính trị;

b) Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý;

c) Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm;

d) Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác.

Chương II
ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 6. Điều kiện CBVC được cử đi đào tạo

1. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện, quy định của Nhà nước và của cơ sở đào tạo.

2. Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công việc và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Trường, đơn vị.

3. Việc đi đào tạo không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Trường, đơn vị.

4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước liền kề; không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác, thuộc đối tượng bị điều tra, trong thời gian thi hành kỷ luật; đang nghỉ chế độ chính sách theo quy định.

5. Có cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đi học; có cam kết sau khi tốt nghiệp tiếp tục làm việc tại Trường ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo (kể cả thời gian gia hạn).

6. CBVC được cử đi đào tạo được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc theo chương trình hợp tác với nước ngoài (diện Hiệp định) hoặc Đề án của Chính phủ…ngoài các điều kiện nêu trên, còn phải thực hiện các quy định của cơ quan có liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

7. Chưa được cử tham gia đồng thời một khoá đào tạo khác.

8. Không quá 45 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.

9. Có thời gian công tác tại Trường từ đủ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp tự tìm được nguồn kinh phí đi đào tạo ở nước ngoài.

10. CBVC được Trường tiếp tục xem xét cử đi đào tạo ở bậc cao hơn khi đã hoàn thành một bậc đào tạo sau 12 tháng, trừ trường hợp có kết quả học tập xuất sắc, được cơ sở đào tạo đề nghị chuyển thẳng hoặc tự tìm được nguồn kinh phí đi đào tạo ở nước ngoài.

11. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 7. Điều kiện CBVC được cử đi bồi dưỡng

1. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện của cơ sở bồi dưỡng và chương trình bồi dưỡng.

2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công việc và nhu cầu xây dựng, phát triển nhân lực của Trường, đơn vị.

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước liền kề; Không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

4. Chưa được cử tham gia đồng thời một khoá bồi dưỡng dài hạn khác.

5. Có sức khỏe bảo đảm đáp ứng yêu cầu khóa bồi dưỡng.

6. Đối với bồi dưỡng ở nước ngoài, CBVC còn phải đáp ứng các điều kiện:

a) Các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 01 tháng: CBVC phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.

b) Các khóa bồi dưỡng có thời gian từ 01 tháng trở lên: CBVC phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 02 năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.

c) Không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều kiện CBVC được cho phép tự đi đào tạo, bồi dưỡng

Trường hợp CBVC có nguyện vọng nhưng không đủ điều kiện để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì Trường sẽ xem xét cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện về thủ tục nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Có đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng trong đó ghi rõ thời gian, kinh phí, chuyên ngành và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cam kết tự chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

2. Có cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, hoàn thành tốt công việc được giao và cam kết về thời gian phục vụ tại Trường theo quy định tại Quy chế này;

3. Được sự đồng ý của trưởng đơn vị.

4. Có giấy báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo (hoặc giấy mời, thư mời của cơ sở đào tạo nước ngoài).

5. Chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đang đảm nhận và nhu cầu của đơn vị sử dụng CBVC.

6. Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm trước liền kề.

7. Trường hợp đi đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ, phải học ngoài giờ hành chính.

Chương III
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng CBVC

1. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị, quy hoạch cán bộ, nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; căn cứ các điều kiện và tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại Quy định này, trưởng đơn vị sử dụng CBVC có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn gửi Phòng Tổ chức cán bộ vào tháng 12 của năm trước để tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt.

3. Tạo điều kiện và theo dõi, kiểm tra CBVC thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

4. Phân công, bố trí công việc cho CBVC phù hợp với chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng.

5. Báo cáo Trường về tình hình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng của CBVC thuộc đơn vị khi kết thúc năm kế hoạch và xây dựng kế hoạch năm tiếp theo.

Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức cán bộ

1. Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn của các đơn vị.

2. Nghiên cứu, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; các lĩnh vực cần ưu tiên và cân đối các nguồn lực để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt vào đầu năm kế hoạch. Thông báo cho các đơn vị kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đã được phê duyệt.

3. Chủ trì tổ chức và phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ, chính sách đã được phê duyệt.

4. Phối hợp với đơn vị sử dụng CBVC quản lý, theo dõi việc cử người đi đào tạo, bồi dưỡng.

5. Giải quyết các thủ tục liên quan cho các cá nhân trước và sau khi đi đào tạo, bồi dưỡng để trình Hiệu trưởng quyết định.

6. Định kỳ 6 tháng và kết thúc năm kế hoạch, báo cáo Hiệu trưởng tình hình, kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBVC của Trường.

Điều 11. Trách nhiệm của Phòng Tài chính – Kế toán

1. Chủ trì xây dựng dự trù kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt và đề nghị điều chỉnh, bổ sung kinh phí để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Định kỳ 6 tháng và kết thúc năm kế hoạch, báo cáo Hiệu trưởng tình hình sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

2. Xây dựng, ban hành, hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện thống nhất các định mức chi phí, chế độ, thủ tục chi tiêu tài chính trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng;

3. Thanh toán tiền hỗ trợ học phí cho CBVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Quy chế này.

4. Tính toán tiền đền bù chi phí đào tạo đối với những đối tượng phải đền bù theo quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Quy trình, thủ tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Cá nhân, đơn vị đề nghị cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tổ chức cán bộ, cụ thể như sau:

a) Đối với đào tạo:

- Hồ sơ xin dự tuyển gồm:

+ Đơn xin dự tuyển có ý kiến xác nhận đồng ý của trưởng bộ phận trực tiếp quản lý (Mẫu 1);

+ Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

- Hồ sơ xin đi học sau khi trúng tuyển gồm:

+ Đơn xin đi học có ý kiến xác nhận đồng ý của trưởng bộ phận trực tiếp quản lý (Mẫu 2a đối với học trong nước và Mẫu 2b đối với học nước ngoài);

+ Giấy báo trúng tuyển hoặc thư mời của cơ sở đào tạo nước ngoài (được dịch và xác nhận bản dịch) trong đó nêu rõ trình độ được đào tạo, lĩnh vực đào tạo, thời gian đào tạo, nguồn kinh phí; Trong trường hợp thư mời không xác định rõ nguồn kinh phí thì phải có giấy xác nhận nguồn kinh phí kèm theo;

+ Bản cam kết của người được cử đi đào tạo (Mẫu 3).

+ Các yêu cầu khác theo yêu cầu của khóa đào tạo.

b) Đối với bồi dưỡng:

- Văn bản đề nghị của đơn vị hay đơn xin đi bồi dưỡng có ý kiến xác nhận đồng ý của trưởng bộ phận trực tiếp quản lý (Mẫu 4);

- Giấy mời hay Thông báo triệu tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị hàng năm; căn cứ nhu cầu sử dụng CBVC và nguồn kinh phí được duyệt, sau 03 ngày làm việc, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ trình Hiệu trưởng ký duyệt công văn cử dự tuyển hoặc quyết định cử đi học.

3. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo công khai và kịp thời quyết định cử đi học của Hiệu trưởng, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết chế độ, chính sách cho người được cử đi học.

Điều 13. Thực tập chuyên môn sau khi hết hạn học tập hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ

Chậm nhất là 3 tháng trước khi hết thời hạn học tập, nếu có cơ hội để thực tập chuyên môn hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ *(postdoc, tổng thời gian được phép không quá 36 tháng)*, CBVC phải làm đơn xin phép (Mẫu 5), xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị, gửi kèm các hồ sơ có liên quan về Phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Hiệu trưởng quyết định.

Điều 14. Gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu

Trường hợp phải kéo dài thời gian học tập để hoàn thành chương trình đào tạo, chậm nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn học tập, CBVC phải hoàn tất hồ sơ xin gia hạn gồm: Đơn xin gia hạn thời gian học tập (Mẫu 6); Thư xác nhận *(bản dịch)* của giáo sư hướng dẫn đồng ý cho gia hạn; Báo cáo kết quả học tập,

nghiên cứu (Mẫu 7) gửi kèm các hồ sơ có liên quan khác *(nếu có)* về Phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định hoặc có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Trường hợp không chấp thuận cho gia hạn, Trường sẽ thông báo bằng văn bản cho CBVC và đơn vị trực tiếp quản lý CBVC biết.

Trường hợp CBVC có nguyện vọng gia hạn thực tập chuyên môn, nghiên cứu sau tiến sĩ, chậm nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn thực tập, nghiên cứu, CBVC phải hoàn tất hồ sơ xin gia hạn gồm: Đơn xin gia hạn thời gian học tập (Mẫu 6); Báo cáo kết quả thực tập, nghiên cứu sau tiến sĩ (Mẫu 8) gửi kèm các tài liệu có liên quan khác *(nếu có)* về Phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Điều 15. Thôi học hoặc thay đổi cơ sở đào tạo, chuyên ngành đào tạo

Trong thời gian đi học nếu muốn xin thôi học hoặc thay đổi cơ sở đào tạo, chuyên ngành đào tạo, CBVC phải làm đơn xin phép, xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị, gửi kèm các hồ sơ có liên quan về Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, xem xét, trình Hiệu trưởng quyết định. CBVC chỉ được thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo khi có sự đồng ý bằng văn bản của Trường và cơ sở đào tạo. CBVC tự ý thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trường và cơ sở đào tạo sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 20, Quy chế này.

Điều 16. Thay đổi bậc đào tạo

Chậm nhất là 3 tháng trước khi hết thời hạn học tập, nếu có cơ hội để học tiếp bậc học cao hơn, CBVC phải làm đơn xin phép, xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị, gửi kèm các hồ sơ có liên quan về Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, xem xét, trình Hiệu trưởng quyết định hoặc có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Trường hợp không được chấp thuận cho học tiếp bậc cao hơn, Trường sẽ thông báo cho CBVC và đơn vị trực tiếp quản lý CBVC biết. Chậm nhất 20 ngày kể từ khi hoàn thành một bậc học, CBVC phải nộp các hồ sơ có liên quan về Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

Điều 17. Quy trình, thủ tục tiếp nhận CBVC đi học tập bồi dưỡng trở về

Sau khi về nước, trong thời hạn 15 ngày, CBVC phải nộp hồ sơ xin tiếp nhận về Trường tiếp tục công tác. Hồ sơ xin tiếp nhận gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn xin tiếp nhận có ý kiến xác nhận đồng ý của trưởng bộ phận trực tiếp quản lý (Mẫu 9);

2. Văn bằng chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo *(bản dịch thuật công chứng, công nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và ĐT)*;

3. Giấy xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại về việc thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh;

4. Bản sao quyết định cử đi học, quyết định gia hạn *(nếu có)*.

Khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Tổ chức cán bộ làm thủ tục trình Bộ hoặc Hiệu trưởng ra quyết định tiếp nhận.

Sau khi có quyết định tiếp nhận trở về nước tiếp tục công tác, CBVC phải báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu với Khoa, Bộ môn.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 18. Trách nhiệm, nghĩa vụ của người đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Tham gia đầy đủ khoá học, nếu không đi học phải có lý do chính đáng và được trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng chấp thuận.

2. Thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khoá học.

3. Thực hiện đúng cam kết khi được đi học.

4. Định kỳ báo cáo tiến độ học tập (Mẫu 6) cho đơn vị trực tiếp quản lý 2 lần/năm (15/6 và 30/11) đối với người đi đào tạo thạc sĩ và 1 lần/năm (30/11) đối với người đi đào tạo tiến sĩ, thực tập chuyên môn và nghiên cứu sau tiến sĩ.

5. Nếu có vấn đề liên quan đến công tác bảo về chính trị nội bộ, phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng và Phòng Tổ chức cán bộ. Trong trường hợp kéo dài thời gian đào tạo hay kéo dài thời gian lưu trú ở nước ngoài vì bất kỳ lý do gì phải báo cáo với trưởng đơn vị và Phòng Tổ chức cán bộ để có phương án giải quyết; Có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình trong thời gian đi học.

6. Hoàn thành nội dung, chương trình khoá đào tạo, bồi dưỡng và đạt được văn bằng hoặc chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận của cơ sở đào tạo.

7. Sau khi hoàn thành khoá học, CBVC phải có bản báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và nộp bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ *(bản dịch thuật công chứng nếu học tập ở nước ngoài, công nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và ĐT)* cho Phòng Tổ chức cán bộ để lưu hồ sơ; đồng thời phải báo cáo Khoa, Bộ môn nội dung, kết quả nghiên cứu và các ứng dụng của kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, CBVC phải nộp cho Thư viện của Trường một bản luận án kèm theo một đĩa CD lưu nội dung của luận án để làm tài liệu tham khảo chung.

8. Đối với những trường hợp thực tập chuyên môn hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ ở nước ngoài, Nhà trường sẽ áp dụng chế độ nghỉ không hưởng lương. Ngoài ra, cá nhân phải thực hiện các khoản đóng góp theo quy định của Trường. Hết thời gian cho phép theo qui định, CBVC đó phải trở về Trường làm việc. Nếu vi phạm, Nhà trường sẽ xử lý theo quy định tại Chương V của Quy chế này.

Điều 19. Quyền lợi của người đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Được Trường và đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp từ các cơ quan khác được tiếp nhận về công tác tại Trường, nếu đang theo học các khoá đào tạo, bồi dưỡng thì được tạo điều kiện để tiếp tục theo học nếu chuyên ngành đó phù hợp với vị trí việc làm của CBVC và nhiệm vụ của đơn vị.

2. Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục.

3. Được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

4. Được biểu dương, khen thưởng nếu đạt kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng; được bình xét thi đua khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua khen thưởng.

6. Sau khi tốt nghiệp, CBVC được bố trí công việc phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn được đào tạo.

7. CBVC là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Vi phạm kỷ luật và xử lý vi phạm

1. Nếu người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng; vi phạm cam kết; không đạt yêu cầu của khoá đào tạo, bồi dưỡng hoặc theo yêu cầu xử lý của cơ quan, đơn vị, tổ chức đào tạo do nguyên nhân chủ quan thì Trường sẽ thông báo về đơn vị và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức phù hợp theo quy định hiện hành; đánh giá kết quả công tác là không hoàn thành nhiệm vụ; không được bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng và không được cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng tương tự trong vòng 12 tháng tiếp theo.

2. Nếu người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc cử đi thực tập chuyên môn, nghiên cứu sau tiến sĩ về nước chậm quá thời hạn theo quy định thì Trường xem xét thực hiện các biện pháp sau:

a) Đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc xem xét xử lý kỷ luật;

b) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đối với các trường hợp đi học theo nguồn ngân sách Nhà nước; Thông báo tới các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết, bao gồm: Cơ quan làm việc mới, chính quyền địa phương nơi cư trú, cơ quan làm việc nước ngoài có liên quan;

c) Đề nghị các ngành chức năng can thiệp trong việc cấp, gia hạn hộ chiếu hoặc thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của phía nước ngoài buộc về nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu đang ở nước ngoài).

Điều 21. Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

CBVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của Trường Đại học Thủy lợi phải đền bù kinh phí khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng.

2. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 22. Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù

1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

2. Cách tính chi phí đền bù:

a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 21 phải trả 100% chi phí đền bù;

b) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 21, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

$$S = \frac{F}{T1} \times (T1 - T2)$$

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí do Trường và cơ quan có liên quan chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học; F bao gồm học phí và các khoản chi khác của

Trường. Trong đó, có chi phí do người khác làm thay công việc trong thời gian CBVC đi học và được tính như sau:

+ Đối với giảng viên: Chi phí do người khác làm thay công việc = (Khối lượng giảng dạy tương ứng với số % giảm định mức cho giảng viên khi cử đi đào tạo theo quy định của Trường) X (Đơn giá mời giảng). Ví dụ: Ông A được Trường cử đi đào tạo tại nước ngoài được Trường giảm 100% định mức giảng dạy để tập trung học tập. Trường phải bố trí hoặc mời giảng viên khác thực hiện 100% khối lượng giảng dạy này của ông A trong thời gian cá nhân đi học. Vì vậy, nếu ông A thuộc đối tượng đền bù, ông A phải đền bù cho Trường chi phí để người khác thực hiện thay khối lượng nêu trên.

+ Đối với chuyên viên và các đối tượng khác: Chi phí do người khác làm thay công việc = (Số ngày hoặc số tháng nghỉ để đi học) X (Đơn giá tiền lương của 01 ngày hoặc 01 tháng).

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Điều 23. Điều kiện được giảm chi phí đền bù

Mỗi năm công tác của CBVC (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù.

Điều 24. Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

1. Hội đồng xét đền bù tư vấn giúp Hiệu trưởng xem xét các trường hợp phải đền bù chi phí và kiến nghị chi phí đền bù đào tạo đối với CBVC.

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ và biểu quyết theo đa số.

3. Hội đồng chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng xét đền bù, bao gồm các thành viên sau:

a) 01 đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ làm Chủ tịch Hội đồng;

b) 01 viên chức phụ trách đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường được phân cấp quản lý viên chức là Thư ký Hội đồng;

c) 01 đại diện tổ chức công đoàn;

d) 01 đại diện Phòng Tài chính - Kế toán;

đ) 01 đại diện lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức.

5. Cuộc họp của Hội đồng xét đền bù

a) Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức cuộc họp xét đền bù. Cuộc họp của Hội đồng chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các thành viên.

b) Trình tự cuộc họp:

- Bước 1: Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng;

- Bước 2: Chủ tịch Hội đồng nêu nhiệm vụ và chương trình làm việc của Hội đồng;

- Bước 3: Thư ký Hội đồng đọc các quy định liên quan đến đền bù chi phí đào tạo;

- Bước 4: Đại diện lãnh đạo đơn vị sử dụng viên chức báo cáo về quá trình công tác của viên chức;

- Bước 5: Đại diện Phòng Tài chính - Kế toán báo cáo các khoản chi phí cho khóa học và xác định trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo;

- Bước 6: Hội đồng thảo luận, biểu quyết về trường hợp đền bù và chi phí đền bù.

6. Kiến nghị chi phí đền bù của Hội đồng được lập thành văn bản và được gửi đến Hiệu trưởng chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

7. Chi phí tổ chức cuộc họp của Hội đồng xét đền bù lấy từ nguồn chi phí đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

Điều 25. Quyết định đền bù

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng xét đền bù, Hiệu trưởng ban hành quyết định đền bù chi phí đào tạo.

Điều 26. Trả và thu hồi chi phí đền bù

1. Chậm nhất trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đền bù chi phí đào tạo, CBVC phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm nộp trả đầy đủ chi phí đền bù.

2. Số tiền đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng của CBVC phải được Phòng Tài chính – Kế toán thu, nộp vào tài khoản của Trường tại Kho bạc nhà nước, theo dõi, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp không thống nhất việc đền bù chi phí đào tạo, các bên liên quan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp CBVC phải đền bù chi phí không thực hiện trách nhiệm đền bù thì Trường không giải quyết các chế độ, chính sách và khởi kiện theo quy định của pháp luật.